Guldboda
Samfällighetsförening 2018-06-24

Nya Slitageavgiftsregler 2018-07-01

1. Bakgrund

Vid årsmötet den 12 mars 2008 beslutades och fastställdes att fastighetsägare som använder vägen för transporter som är tyngre än 3,5 ton skall betala en slitageavgift. En annan regel som föreningen beslutade långt före år 2008 anger även att tung trafik över 3,5 ton skall anmälas till styrelsen i förväg. Totalvikten ändrades till 4 ton någon gång innan 2012.

Till stöd för styrelsens arbete finns Anläggningslagen §48 (AL) som anger att;
-en fastighet som har andel i en gemensamhetsanläggning som avser väg ska betala slitageersättning för uppkomna merkostnader om han/hon använder vägen i väsentligt större omfattning än som motsvarar hans/hennes andelstal för driftkostnaderna, d v s årsavgiften.
I vår förening har alla bebyggda fastigheter andelstal (1) och obebyggda fastigheter (0,2).
Styrelsen för vår Samfällighetsförening har sedan 2013 försökt så långt möjligt att följa dessa principer för slitageavgifter.

Inför förvaltningsåret 2018 är det hög tid att se över hur vägarna används och kommer att användas i framtiden. Tillsammans med kunskapen om vägkroppens förmåga att bära tunga transporter och en nyligen förstärkt vägbana, vill styrelsen visa på och pröva nya former av slitageavgifter än tidigare svårhanterade.

De närmaste 2 åren är att ses som föreningens vilja till utveckling. Den enskildes ansvarstagande och efterlevnad av reglerna är helt avgörande för resultatet.

Nya ingångsvärden för slitageavgifter som beslutades och fastställdes på årsstämman 2018.

Med en förnyad mening av andelstalet, skapas en möjlighet till rättvisa och enklare regler som kan underlätta för oss. Ingångsvärdena ger också en möjlighet till lika behandling och ansvarskänsla för oss medlemmar. Nya slitageavgiftsreglerna träder i kraft från och med 1 juli 2018. När det gäller fastigheter med byggprojekt som skall betala en slitageavgift enligt p2.2-3 skall detaljer för detta presenteras och börja gälla efter 2019 års stämma då arbetet bedöms vara klart. Fram till dess gäller tidigare regler från 2008. Självklart kommer reglerna i Anläggningslagen (AL) att styra fortsättningen för arbetet.

2. Slitageavgift

2.1 Transporter till fastigheter fritas från att betala en slitageavgift utom i de fall där fastighetsägaren genomför transporter till byggnation större än en ”gäststuga” om 30 m2). Regeln kräver ett stort ansvarstagande och öppenhet hos både fastighetsägare, grannar och styrelse. I de fall där regeln används felaktigt kan styrelsen överta och leda ärendet enligt P 2.4.

2.2 Då en fastighetsägare planerar och söker bygglov till någon form av nybyggnation, renoveringsbyggnation eller markplaneringar till byggnationen som är större än 30 m2 ”gäststuga” skall denne betala en slitageavgift. Regeln omfattar alla former av byggtrafik på vägen. Under år 2018 fram till 2019 årsstämma gäller 10 kr/m väg mellan områdesinfart och egen infart.

2.3 Slitageavgiften är en engångsavgift och gäller för en tidsperiod, som beslutas i samråd mellan fastighetsägaren och föreningens styrelse, efter bygglovserkännande och innan byggnationsstart. Om inte annat överenskommits gäller en tidsperiod om 24 månader.

2.4 Om ett nytt enskilt projekt med nya transporter startas upp inom överenskommen tid eller därefter medför det att en ny överenskommelse mellan fastighetsägare och föreningens styrelse skall ske. En ny slitageavgift kan tillkomma eller förändras.

2.5 Styrelsen har möjlighet att ge dispens från förnyad slitageavgift om överenskommen tidsgräns överskrids i begränsad utsträckning.

3. Anmälningsplikt

3.1 Anmälan av tung trafik som sker i projekt enligt p 2.2 sker vid samverkanstillfället mellan styrelse och medlem inför byggstart. Annan trafik enligt p 2.1 ansvarar fastighetsägare själv för till fullo.

4. Begränsningar av tung trafik

Under perioden 1 mars – 15 april (tjällossning) skall ingen trafik med Tunga Transporter planeras eller genomföras. Styrelsen kan även vid kraftiga ovädersperioder under året behöva stänga av vägen för tung trafik med Trafikverkets medgivande. Dessa tillfällen, tjällossning och oväder, markeras på Vår och Trafikverkets hemsida, vid infarter samt på våra anslagstavlor. Transporter med lång trailer eller lastbil med släpvagn är inte tillåtna.

Kommentar.

För att belysa vikten av rätt hantering vid användande av tunga fordon, kan nämnas att, en tung lastbil med fullt lass som väger 10 ton eller mer belastar vägen lika mycket som alla 184 fastigheternas sammantagna helgtrafik varje helg (52st) under ett helt år = 9568 personbilar ToR

5. Belopp och betalning av slitageavgift

(Punkten gäller till stämman 2019 då en ny regel beslutas.)

5.1 Slitageavgiften uppgår för närvarande till 10 kronor per meter transport, räknat från infart från Muskövägen vid vägskylt Guldboda N eller Guldboda S till respektive fastighet.

5.2 Om ett projekt inledningsvis bedöms omfatta enstaka transporter enligt punkt 2.1 och det därefter konstateras att detta undantag inte kan tillämpas ska slitageavgift betalas i samband med att detta konstateras.

5.3 Om en åtgärd som normalt medför skyldighet att betala slitageavgift inte anmäls till styrelsen, utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på beloppet från den tidpunkt då anmälan skulle ha skett till dess att betalning av slitageavgift sker. Styrelsen kan besluta att inte ta ut dröjsmålsränta om styrelsen bedömer att den bristande anmälan varit ursäktlig.

6. Ersättning för faktisk skada

Enskild fastighetsägare är inför övriga medlemmar skyldig att återställa vägen då synliga skador har uppstått i samband med trafiken oavsett mängd eller storlek. När skadan är lagad skall styrelsen godkänna lagningen.

Guldboda Samfällighetsförening

Styrelsen